主題精選：處分 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 土地法第34條之1之處分
發布日期: 2022-03-10
內文
土地法第34條之1所稱處分是否及於負擔行為？
• (一) 處分之涵義處分之意涵有廣狹之分。
1. 最廣義之處分：指法律上之處分與事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質之負擔
行為及物質性質之處分行為。
2. 廣義之處分：指法律上之處分，不包括事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質之
負擔行為及物權行為性質之處分行為。
3. 狹義之處分：僅指物權行為性質之處分行為，不包括事實上之處分及債權行為性質之負擔
行為。
• (二) 土地法第34條之1所稱處分之見解
1. 採廣義解釋：土地法第34條之1所稱處分，包括債權行為性質之負擔行為及物權行為性質
之處分行為。例如，買賣屬於債權性質之負擔行為。部分共有人就共有不動產所訂立之買
賣契約如未達土地法第34條之1第1項之同意門檻（即共有人過半數及其應有部分合計過半
數之同意，但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不計），則買賣契約無效。
2. 採狹義解釋：土地法第34條之1所稱之處分，僅指物權行為性質之處分行為，不包括債權
行為性質之負擔行為。例如，買賣屬於債權性質之負擔行為。部分共有人就共有不動產所
訂立之買賣契約，如未達土地法第34條之1第1項之同意門檻，則買賣契約仍然有效。
3. 私見認為應採狹義解釋，其理由如下： (1)負擔行
為之有效成立不以有處分權為必要。縱係無處分權

之人所訂立之買賣契約，不因之無效。此為負擔行
為之固有法理。因此，土地法第34條之1第1項不應
違背上開法理。換言之，土地法第34條之1第1項多
數決應僅及於物權行為性質之處分行為，不及於債
權行為性質之負擔行為。 (2)一般咸認民法第819條
第2項之處分，僅指物權行為性質之處分行為，不
包括債權行為性質之負擔行為。土地法第34條之1
第1項為民法第819條第2項之特別法，兩者之處分意
涵理應相同。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 共有土地處分之適用情形(二)
發布日期: 2020-08-20
內文
各位同學好
根據土地法第34條之1規定，共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、
不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合
計逾三分之二者，其人數不予計算。
其中，所謂處分為何意？亦即何種處分行為方能適用多數決？
根據土地法第34條之1執行要點規定，本法條第一項所定處分，以有償讓與為限，不包括信託
行為及共有物分割。因而本次專欄針對「信託行為」不適用多數決之理由予以整理說明（105
地特三等考題）：
1. 依目的而言：依信託法第一條規定，稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使
受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。因
此，信託係以委託人與受託人間具有強烈信賴關係為其基礎，而以多數決方式，他不同意
共有人並無該信賴基礎，與信託之本旨不符，故不適用之。信託之目的係以為他人管理財
產而設，且移轉時既未取得對價或補償，與土地法第34條之1係基於所有權社會化，為促
進土地利用而規範，兩者意旨略有不同(林旺根老師)。
2. 依立法而言：土地法第34條之1增訂時間早於信
託法公布施行，故當初訂定範圍並不包含信託行
為。(高欽明老師)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 共有土地處分之適用情形(一)
發布日期: 2020-08-13
內文
各位同學好
根據土地法第34條之1規定，共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、
不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合
計逾三分之二者，其人數不予計算。
其中，所謂處分為何意？亦即何種處分行為方能適用多數決？
根據土地法第34條之1執行要點規定，本法條第一項所定處分，以有償讓與為限，不包括信託
行為及共有物分割。因而本次專欄針對「共有物權利分割」不適用多數決之理由予以整理說明
（105地特四等考題）：
1. 就目的而言：共有物分割後可能導致土地細分，未必與土地法第34條之1欲達成促進土地
利用之目的相符。
2. 就共有物分割方法而言：依民法規定包括全體共有人協議、法院判決確定、訴訟上和解或
調解成立或依土地法第34條之2經由直轄市或縣市不動產糾紛調處委員會作成調處結果且
無訴請司法機關。因此，從共有物分割方法而言，多數見解認為，除全體協議外，如協議
不成，任何人尚得透過調處、裁判等方式達成分割目的，不致嚴重影響共有物之利用。
3. 就他共有人權益而言：共有物分割涉及土地權利
變更，又其涉及權利範圍、位置等重要權利內容變
更，由於分割後各共有人各自單獨取得其分割後土
地，如分割以多數決方式行之，則可能影響部份共
有人權利，例如多數共有人分割後使少數共有人土
地形成袋地，使價值分配形成不公平情形(高欽
明，2019)。換言之，應有部分較多之共有人利用

有利於己之方式申請共有物分割，將損害於他共有
人之權利(黃暖方，2003)。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下